ОРИГИНАЛ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ И ДОЛЕРИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „АЛАМУРА“, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ЕТ „ТЕРА 90 – ГЕОРГИ ВРАНОВСКИ“, НА 9 ФЕВРУАРИ 2005Г. ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2007Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2008Г.

Днес, [illegible] 2016г. в сградата на Министерството на енергетиката, на основание Решение № 817 на Министерския съвет от 21.10.2015г., чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства и чл. 3, ал. 2 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и долерити, от находище „Аламура“, община Стара Загора, област Стара Загора, сключен между министъра на регионалното развитие и благоустройството и ЕТ „Тера 90 – Георги Врановски“, гр. Пловдив, изменен и допълнен с анекс № 1 от 26 октомври 2007г. за прехвърляне изцяло на правата и задълженията от ЕТ „Тера 90 – Георги Врановски“ на „ИСА 2000“ ЕООД“, сключен в изпълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 17.09.2007г. /обн. ДВ, бр. 78/2007г./ и допълнително споразумение № 2 от 11 февруари 2008г., сключено в изпълнение на Решение № 804 на Министерския съвет от 05.12.2007г. /обн. ДВ, бр. 106/2007г./, между страните:

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Теменужка Петкова, наричан за краткост **„Концедент“**

и

”ИСА 2000“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник” № 25, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 831040520, представлявано от Юлиян Инджов – управител, наричан за краткост **„Концесионер“**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и долерити, от находище „Аламура”, община Стара Загора, област Стара Загора, се продължава с 15 (петнадесет) години, считано от 9 февруари 2015г.

Чл. 2. Срокът на концесията се продължава при условията на сключения на 9 февруари 2005г. договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и долерити, от находище „Аламура“, община Стара Загора, област Стара Загора, изменен и допълнен с анекс № 1 от 26 октомври 2007г. и допълнително споразумение № 2 от 11 февруари 2008г.

Чл. 3. Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерството на енергетиката актуализиран цялостен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 9 февруари 2030г., който след съгласуването му от министъра на енергетиката става неразделна част от концесионния договор.

Чл. 4. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложени в актуализирания цялостен проект по чл. 3, които не са били обект на оценка по ОВОС и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал.1, т.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектът по чл. 3 да бъде разработен в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 /осем/ месеца след подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерство на енергетиката актуализиран проект по чл. 6, т. 3 от концесионния договор, за техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор. След съгласуването му от министъра на енергетиката проектът става неразделна част от концесионния договор.

(2) Проектът по ал. 1 задължително съдържа информация за размера на финансовото обезпечение по чл. 16, ал. 4 от договора.

(3) Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по ал. 1.

(4) Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на продължението актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

Чл. 6. В чл. 6 от концесионния договор се създават нови т. т. 22, 23, 24 и 25 със следното съдържание:

„22. да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със закон;

23. при добивните и други съпътстващи дейности да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г., посл. изм. и доп. бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.);

24. да съобразява дейностите със забраните и ограниченията и да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

25. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство."

Чл. 7. В чл. 10, ал. 2, т. 2 от концесионния договор се изменя така:

„2. да спазва всички нормативни изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон;"

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и долерити, от находище „Аламура", община Стара Загора, област Стара Загора, сключен на 9 февруари 2005г., изменен и допълнен с анекс № 1 от 26 октомври 2007г. и допълнително споразумение № 2 от 11 февруари 2008г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 3 /три/ страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици и долерити, от находище „Аламура", община Стара Загора, област Стара Загора, сключен на 9 февруари 2005г., изменен и допълнен с анекс № 1 от 26 октомври 2007г. и допълнително споразумение № 2 от 11 февруари 2008г. и влиза в сила от 9 февруари 2015г., с изключение на чл. 3 и чл. 5, ал. 1, които влизат в сила от подписването му.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

……………………………

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕ

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

ЮЛИЯН ИНДЖОВ
УПРАВИТЕЛ